

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INFORMÁTICO

En Madrid, a 1 de octubre de 2026.

REUNIDOS

De una parte, SERVICIOS TECNOLÓGICOS AURORA, S.L., con CIF B-12345678 y domicilio en Madrid (en adelante, "EL PRESTADOR").

De otra parte, DISTRIBUCIONES RIBERA, S.A., con CIF A-87654321 y domicilio en Valencia (en adelante, "EL CLIENTE").

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para obligarse y, a tal efecto,

EXPONEN

Que EL CLIENTE desea contratar servicios de mantenimiento y soporte de su infraestructura informática, y que EL PRESTADOR dispone de los medios y conocimientos necesarios para prestarlos. Por ello, acuerdan formalizar el presente contrato con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto. EL PRESTADOR se obliga a prestar a EL CLIENTE servicios de mantenimiento, monitorización y soporte técnico de sus servidores y equipos informáticos, así como el desarrollo de las herramientas de automatización que EL CLIENTE solicite durante la vigencia del contrato.

SEGUNDA.- Duración y renovación. El contrato tendrá una duración inicial de un (1) año desde la fecha de firma. Llegado su vencimiento, se renovará automáticamente por periodos sucesivos de dos (2) años, salvo que EL PRESTADOR comunique su voluntad de no renovar mediante notificación fehaciente con al menos seis (6) meses de antelación a la fecha de vencimiento.

TERCERA.- Precio y forma de pago. EL CLIENTE abonará a EL PRESTADOR una cuota mensual de cuatro mil ochocientos euros (4.800 €), más IVA. Las facturas se emitirán mensualmente y serán pagaderas a ciento veinte (120) días desde su fecha de recepción por EL CLIENTE. El retraso en el pago no devengará intereses de demora.

CUARTA.- Revisión de precios. El precio pactado permanecerá fijo durante toda la vigencia del contrato, incluidas sus prórrogas. EL CLIENTE podrá reducir la cuota mensual hasta un veinte por ciento (20%) si estima que el volumen de trabajo ha disminuido, mediante simple comunicación escrita.

QUINTA.- Nivel de servicio y penalizaciones. EL PRESTADOR garantiza una disponibilidad de los sistemas gestionados del 99,9% mensual. Por cada décima porcentual (0,1%) por debajo de dicho nivel, EL PRESTADOR abonará a EL CLIENTE una penalización equivalente al diez por ciento (10%) de la factura mensual, sin límite máximo.

SEXTA.- Obligaciones de EL CLIENTE. EL CLIENTE facilitará a EL PRESTADOR los accesos y la información necesarios para prestar el servicio. Los retrasos en la entrega de dicha información no eximirán a EL PRESTADOR del cumplimiento del nivel de servicio establecido en la cláusula anterior.

SÉPTIMA.- Propiedad intelectual. Todos los desarrollos, herramientas, scripts y documentación creados o utilizados por EL PRESTADOR en el marco de este contrato, incluidas las herramientas

de su propiedad anteriores a la firma, pasarán a ser propiedad exclusiva de EL CLIENTE desde el momento de su utilización.

OCTAVA.- Confidencialidad. Ambas partes se obligan a mantener la confidencialidad de la información a la que accedan con motivo de este contrato y a no divulgarla a terceros. Esta obligación se mantendrá durante cinco (5) años tras la terminación del contrato.

NOVENA.- Protección de datos. En la medida en que EL PRESTADOR acceda a datos personales responsabilidad de EL CLIENTE, actuará como encargado del tratamiento conforme al artículo 28 del Reglamento (UE) 2016/679, tratando los datos únicamente siguiendo las instrucciones documentadas de EL CLIENTE y aplicando las medidas de seguridad adecuadas.

DÉCIMA.- Limitación de responsabilidad. EL PRESTADOR responderá de todos los daños y perjuicios, directos e indirectos, incluido el lucro cesante, que se deriven de su actuación, sin limitación de cuantía. La responsabilidad de EL CLIENTE frente a EL PRESTADOR quedará limitada, en cualquier caso, al importe de las facturas de los últimos tres (3) meses.

UNDÉCIMA.- Resolución del contrato. EL CLIENTE podrá resolver el contrato en cualquier momento y sin necesidad de causa, con un preaviso de quince (15) días. EL PRESTADOR solo podrá resolverlo por incumplimiento grave de EL CLIENTE, previa notificación y concesión de un plazo de noventa (90) días para subsanarlo.

DUODÉCIMA.- Subcontratación. EL PRESTADOR no podrá subcontratar total ni parcialmente los servicios sin la autorización previa y por escrito de EL CLIENTE.

DECIMOTERCERA.- Fuerza mayor. Ninguna de las partes será responsable del incumplimiento de sus obligaciones cuando este se deba a causas de fuerza mayor, entendiendo por tales los hechos imprevisibles o inevitables ajenos a su voluntad, debiendo comunicarlo a la otra parte en el plazo máximo de cinco (5) días desde que se produzcan.

DECIMOCUARTA.- Cesión. EL CLIENTE podrá ceder libremente este contrato o los derechos derivados del mismo a cualquier tercero. EL PRESTADOR no podrá ceder el contrato ni sus derechos sin el consentimiento previo y escrito de EL CLIENTE.

DECIMOQUINTA.- Legislación aplicable y jurisdicción. El presente contrato se regirá por la legislación española. Para cualquier controversia, las partes renuncian a su fuero propio y se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Valencia.

Y en prueba de conformidad, las partes firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Por EL PRESTADOR: _____ Por EL CLIENTE: _____